清城区“7·31”一般道路交通事故调查报告

2023年7月31日8时10分许，位于清城区G107线的大燕坑桥路段，赣FA9689号重型半挂牵引车牵引晋MDF71挂号重型仓栅式半挂车与清远150140号二轮电动车发生碰撞，造成电动车驾驶人死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等有关法律法规规定，清城区人民政府于8月1日成立了由区应急管理局、市公安局清城分局交警大队、区交通运输局、区总工会、石角镇人民政府等有关单位组成清城区“7·31”一般道路交通事故调查组，开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调查取证等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将调查情况报告如下:

一、基本情况

（一）涉事企业情况

涉事企业：黎川县盛利物流有限公司（以下简称“盛利公司”）：社会信用代码：91361022MA35GCHPX0）；地址：江西省抚州市黎川县社苹乡人民政府院内。

（二）事故车辆情况

1、赣FA9689号重型半挂牵引车所有人：黎川县盛利物流有限公司，品牌型号：华菱之星；车辆识别代号：LZ5R4DD31GB007904；发动机号：116G04454；商业保险单号：PDAA202236250000153893；强制保险单号：PDZA202236250000206528；有效期至2023年11月29日止；保险公司：中国人民财产保险股份有限公司抚州市分公司。道路运输证：赣交运管抚字361022003599号；经营范围：道路普通货物运输；地址：江西省抚州市黎川县社苹乡；发证机关：黎川县交通运输局，发证日期：2020年9月30日有效期至：2024年9月29日。牵引晋MDF71挂号重型仓栅式半挂车所有人：山西鑫满通汽车运输有限公司；地址：运城市盐湖区运临路金慧二手车交易市场东1栋排1、2号。清远市清城区新城飞驰装卸搬运经营部2023年3月从盛利公司购得该车从事道路货物运输至事发。

2、清远150140号二轮电动车所有人：罗某婷；厂牌型号：爱玛牌TDT1067-8Z；车架号：206222005156111；登记地址：广东省清远市清城区******。

（三）涉事人员情况

1、赣FA9689号重型半挂牵引车驾驶人刘某清，男，48岁，驾驶证号：44180219750******3；准驾：A2；住址：广东省清远市清城区******。道路运输从业资格证号：44180219750******3；资格类别：经营性道路货物运输驾驶人；发证机关：清远市交通运输局，有效期至：2028年5月13日。2023年7月30日清远市清城区新城飞驰装卸搬运经营部聘请其为驾驶人，双方未签订劳务合同。经公安交警现场取样检测其无毒驾、酒驾行为。

2、清远150140号二轮电动车驾驶人：祝某华，男，70岁，身份证号：44012719530******7；住址：广东省清远市清城区******。经公安交警取样检测其无酒驾行为。

（四）事发道路环境及车辆鉴定情况

1、事故现场位于107国道2433KM（清远市清城区横荷大燕坑桥路段），道路呈东西走向，沥青，双向四车道，路面完好，视线良好。

2、事故发生后，市公安局清城分局交警大队委托暨南大学司法鉴定中心对涉事车辆的安全技术状况进行检验鉴定意见为：（1）赣FA9689号重型半挂牵引车牵引晋MDF71挂号重型仓栅式半挂车的制动系：行车制动符合技术要求；驻车制动符合技术要求；转向系符合技术要求；行驶系不符合技术要求；转向系符合技术要求。

3、清远150140号二轮电动车的制动系前轮制动效能无法测试，后轮制动效能符合技术要求；灯光设备符合技术要求。

二、企业履行情况

清远市清城区新城飞驰装卸搬运经营部未对驾驶人上岗前进行“三级”安全教育培训并建立档案，对车辆未进行安全隐患检查排查管理工作。

三、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2023年7月31日7时50分许，刘某清驾驶赣FA9689号重型半挂牵引车牵引晋MDF71挂号重型仓栅式半挂车从位于清城区石角镇公司停车场出发，沿107国道石角往小市（西往东）方向，到大燕河清花高速附近工地装货，8时许行驶至107国道2433KM(清远市清城区横荷大燕坑桥路段)路口，驾驶车辆右转弯过程中，与后方同方向在右侧行驶由祝某华驾驶的清远150140号二轮电动车发生碰撞，造成祝某华死亡，车辆损坏。

（二）事故应急处置

2023年7月31日8时19分，清城区交警大队小市中队接警，8时34分到达事故现场后迅速开展相关工作，实行交通管制，开展现场的勘验工作，9时21分事故处理完毕，交通恢复正常。

事发后，清城区委、区政府高度重视，区分管领导、区应急管理局、区交通运输局等主要领导到事故现场了解情况，要求查明事故原因，妥善做好善后处理工作，做好安抚维稳工作。

此次事故信息报送渠道通畅，信息流转及时，应急响应迅速，未发生次生事故，事故应急处置工作及时、妥当，措施得力。

（三）善后处理情况

经市公安清城分局交警大队调解，刘某清赔偿死者家属 7.6 万元，相关的善后赔偿事宜按照保险公司赔偿程序处理中。

四、事故原因和性质

（一）事故原因

直接原因

根据清远市公安局清城分局交通警察大队道路交通事故认定书第 4418021202300006l8 号:

1、赣 FA9689 号重型半挂牵引车驾驶人刘某清，驾驶机件不符合技术标准的机动车右转弯时未按操作规范安全行驶，违反《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条关于“驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全性能进行认真检查;不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。”及第二十二条第一款关于“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。”之规定，是导致此事故发生的另一方面过错。

2、清远150140号二轮电动车驾驶人祝某华，驾驶非机动车遇前方车辆右转弯未确认安全通过，违反《中华人民共和国道路交通安全法》第五十七条关于“驾驶非机动车在道路上行驶应当遵守有关交通安全的规定。非机动车应当在非机动车的内行驶;在没有非机动车道的道路上，应当靠车行道的右侧行驶。”之规定，是导致此事故发生的另一方面过错。

3、刘某清承担此事故的同等责任；祝某华承担此事故的同等责任。

（二）事故性质

经调查认定：清城区“7·31”一般道路交通事故是一起经营性生产安全责任事故。

五、对事故有关责任人员和单位的处理建议

1、赣FA9689号重型半挂牵引车驾驶人刘某清，驾驶车辆在右转弯时，未仔细观察车辆左右两侧安全通过，对事故发生负有同等责任。建议公安机关按照有关的法律法规追究其法律责任。

2、清远150140号二轮电动车驾驶人祝某华，驾驶非机动车上道路行驶，未按规定在非机动车道内行驶，对事故发生负有同等责任，鉴于其已在事故中死亡，建议公安机关免于追究其法律责任。

3、盛利公司是否认真履行安全生产主体责任，对事故负有责任。建议江西省抚州市黎川县安委办组织相关职能部门，对该公司按照相关法律法规进行调查处理。

4、盛利公司法定代表人是否依法履行安全生产主要负责人职责，对事故负有责任。建议江西省宜抚州市黎川县安委办组织相关职能部门，对该法定代表人按照相关法律法规进行调查处理。

5、清远市清城区新城飞驰装卸搬运经营部未对车辆、驾驶人进行有效的安全管理和人员的安全教育培训。建议清城区交通运输局按照有关法律法规规定对营业部进行行政处罚。

六、事故防范措施意见建议

道路交通运输业户对在运输业户挂靠的运输车辆，严格落实安全生产管理主体责任。同时督促落实对挂靠运输车辆实际使用者，对聘用的驾驶人开展安全培训教育，运输车辆的隐患排查检查工作，确保运输车辆安全运行、驾驶人安全驾驶，杜绝此类道路交通事故的发生。

清城区“7·31”一般道路交通事故调查组

2023年12月29日